DECRETO N. 2.071, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a proibição de tráfego de caminhões nas vias do município de Bertioga, nas condições que especifica..

O Arquiteto e Urbanista **José Mauro Dedemo Orlandini**, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a localização da balança instalada na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego, no quilômetro 223 para fiscalização do PBT – Peso Bruto Total dos veículos tipo caminhão que trafegam na referida rodovia;

CONSIDERANDO que muitos caminhões utilizam as duas entradas da cidade que antecedem a balança, a Avenida 19 de maio e a Rua Manoel Gajo, para fugir da fiscalização de peso, pois estão com PBT acima do permitido para trafegarem na rodovia;

CONSIDERANDO que a Prefeitura do Município de Bertioga realizou recente obra de urbanização e substituição de pavimento da referia Avenida 19 de maio;

CONSIDERANDO as diversas reclamações de comerciantes e moradores, devido ao tráfego de caminhões que fogem da fiscalização na balança, utilizando as aludidas vias, causando danos estruturais no pavimento e nas edificações.

DECRETA:

Art. 1º Fica proibido o trânsito de veículos de transporte de cargas, tipo caminhão, articulado, conjugado, caminhão-trator, trator em geral, reboque, semi-reboque, carregados ou não, com PBT acima de 10 (dez) toneladas, na Avenida 19 de maio e na Rua Manoel Gajo, cujo trajeto de proibição inicia-se a partir da Rodovia Manoel Hipólito do Rego até a Avenida Tomé de Souza, e nas demais vias urbanas identificadas pela sinalização regulamentadora dentro do perímetro urbano do Município de Bertioga.

Art. 2º Não está abrangido pela proibição previsto nesse Decreto, o trânsito de veículos previstos no artigo 29, incisos VII e VIII do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), e dos relacionados a seguir:

I – Condições ao porte do veículo:

a) Veículo Urbano de Carga – VUC, definido como caminhão que apresenta comprimento máximo de 5,50 (cinco metros e cinquenta centímetros) e cuja carga útil seja máxima de 1,500 Kg (um mil e quinhentos quilos);
b) Veículo Leve de Carga – VLC, caracterizado como aquele caminhão que tenha comprimento acima de 5, 50 (cinco metros e cinquenta centímetros) até o máximo de 6,30 (seis metros e trinta centímetros) e carga útil de 1,500kg (um mil e quinhentos quilos).

II – Condição de circulação específica e relativa ao tipo de serviço:

a) Acesso de estacionamento próprio, sendo este exclusivamente para movimentação do veículo até o seu local de guarda;
b) Urgência;
c) Socorro mecânico de emergência;
d) Reportagem;
e) Saneamento ambiental;
f) Transporte de produtos alimentares perecíveis;
g) Feiras livres;
h) Transporte de valores;
i) Coleta de lixo;
j) Obras e serviços de emergência.

Art. 3º - Nos casos não previstos no artigo anterior, bem com nas situações excepcionais e temporárias abaixo relacionadas, poderá ser autorizado o trânsito de veículos relacionados no artigo 1º deste Decreto, mediante requerimento do interessado, apresentado na Diretoria de Trânsito e transporte, com 05(cinco) dias de antecedência, admitindo-se, para os casos de excepcional urgência, o exame de pedido feito com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, desde que justificada essa situação no próprio requerimento:

I – obras e serviços na via pública, com ou sem interdição, parcial ou total;

II – transporte de materiais, máquinas e equipamentos de construção;

III – remoção de terra, entulho e transporte de caçamba;

IV – concretagem de obra realizada nas vias atingidas pela proibição, desde que justificada, a juízo da autoridade, a impossibilidade de ser feita nos horários referidos no artigo 2º;

V – mudanças;

VI – transporte de produtos perigosos.

Art. 4º A fiscalização do disposto neste Decreto será efetuada pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, que poderão determinar, a qualquer momento, a imobilização do veículo para a inspeção mais adequada.

Art. 5º A inobservância do disposto no presente Decreto acarretará imposição de penalidades cabíveis, previstas no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes, cabendo a Diretoria de Trânsito e Transporte a fiscalização do cumprimento desta norma legal.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 22 de novembro de 2013 (PA 7232/2013).

Arq. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município